財務省

ベトナム社会主義共和国
独立－自由－幸福

文書：14518/BTC-CST

ハノイ、2016 年 10 月 14 日

日本商工会に納める年会費に対する
課税の取り扱いについて

ホーチミン日本商工会　御中
（サンワタワー1407 号室、Nguyen Hue 通り 115 番、1 区、ホーチミン市）

ホーチミン日本商工会（JBAH）（以下「商工会」といいます。）の商工会への年会費支払いに関する課税の取り扱いに関する 2016 年 8 月 23 日付けの文書 07/2016JBAH 号に対する回答として、財務省は下記のとおり意見します。

1. 年会費の費用に対する法人税について

－ 法人税法の施行ガイドラインする政府の 2013 年 12 月 26 日付けの議定 218/2013/NĐ-CP 号の第 9 条 1 項によると、「本条第 2 項に規定されている費用を除き、以下の条件を満たす場合、税務上全額損金として計上できます：a）会社の生産、事業活動に関連して発生した実際の費用である。；b）法律が要求するインボイス及び証憑を添付した費用である。；c）2 千万ドン以上の商品及びサービスのインボイスの場合、現金以外の支払い方法で支払った証憑が必要である。」

－ 議定 218/2013/NĐ-CP 号を施行ガイドラインする財務省の 2014 年 6 月 18 日付けの通達 78/2014/TT-BTC 号の第 6 条第 2 項の 2.14 点は損金不算入費用について次のとおり規定しました：「各種団体（法律上、適切に設立された団体）に対する寄付金のうち、団体の定めた上限を超える金額」。

上記の規定に従い、企業の日本商工会への年会費の支払い費用は商工会の定めた上限を超えず、かつ商工会の押印済領収書がある場合、法人税の計算において損金算入費用とみなされます。

2. 年会費の費用に対する個人所得税について

－ 個人所得税法及び個人所得税法の改正、補充法を詳細規定する政府の 2013 年 6 月 27 日付けの議定 65/2013/NĐ-CP 号の第 2 条第 1 項によると、「個人所得税納税者は個人所得税法の第 3 条及び本議定の第 3 条に規定している課税所得がある居住者及び非居住者である。納税者の課税所得を特定する範囲は：

a）居住者の場合、課税所得は、支払い地を問わず、ベトナム国内及び国外で発生した所得であります。

b）非居住者の場合、課税所得は、支払い地を問わず、ベトナム国内で発生した所得であります。」

－　議定 65/2013/NĐ-CP 号の第 3 条第 2 項 d 点は給料に関する課税収入について次のとおり規定しています：「商業協会、取締役会、監査役会、役員会、各商工会、各協会及びその他の組織に参加して、得た金額」。

上記の規定に従い、企業を代表して、商工会に参加した個人は商工会への参加によって得た収入がある場合、規定どおりにその給料に対する個人所得税を納税しなければなりません。

以上のとおり財務省は意見しました。

財務省大臣の指示により
税務政策部門長に代わって
Nguyen Quoc Hung 副部門長署名

受信先：
・上記
・財務省幹部（報告用）
・税務総局及び関係部署
・保管用